رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٩١٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٠٧٢ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢٢هـ

الموضوعات

اختصاص - مكاني - تعلق الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه (بنك التنمية الاجتماعية) بإعادة المبالغ المحسومة منه بسبب الكفالة - صدور حكم المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى؛ استناداً إلى عدم صفة المقر الرئيسي للمدعى عليه، وتعلق الدعوى بفرعه - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن الدعوى متعلّقة بفرع المدعى عليه في محافظة الأحساء؛ ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظرها هي المحكمة الإدارية بالأحساء - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- البند (خامساً) من قرار مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ، بشأن مباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي يدعي انتحال شخصيته وتزوير توقيعه لكفالة شخص لدى بنك التنمية الاجتماعية؛ الأمر الذي سبب له أضراراً مادية ومعنوية، ويطلب إلغاء الكفالة، ورد المبالغ المستقطعة منه. وفي الجلسة حصر دعواه في إلزام الجهة برد المبالغ المحسومة منه بسبب الكفالة. فقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر خدمة تبادل المذكرات حاصلها: بأن كفالة المدعي للمقترض (...) هويته الوطنية رقم (...) صحيحة لدى البنك، وفي حال ادعاء المدعي أن الكفالة مزورة فله إقامة دعوى ضد المقترض أمام الجهات المختصة، وختم بطلب رفض الدعوى. ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة، وأصدرت الدائرة هذا الحكم.

الأسْبَاب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يحصر طلبه في إلزام الجهة برد المبالغ المحسومة منه بسبب الكفالة؛ فإنّ الاختصاص الولائي منعقدٌ للمحاكم الإدارية وفقاً للفقرة (و) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، التي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... و-المنازعات الإدارية الأخرى"، وهذه المحكمة مختصة مكانيّاً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي

ذي الرقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، التي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها، إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى، ولما كان من المتعين على الدائرة بحث قبول الدعوى من الناحية الشكلية قبل النظر في موضوعها، ومن ذلك أن تكون ابتداءً مرفوعةً من ذي صفة على ذي صفة؛ وذلك بأن تكون الدعوى مقامة من صاحب الحق أو المركز النظامي على من يصح إلزامه بالحق محل الدعوى، باعتبار أن ثبوت الصفة في طرفي الدعوى شرط يجب توافره بداءةً لقيام الادعاء الذي يبنى عليه انعقاد الخصومة، وإلا انعدمت الخصومة من أساسها وأصبح من غير المجدي التعرض لموضوعها وفقاً لما هو مقرر فقهاً وقضاءً. ولما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو من قبيل النظام العام الذي يجيز لذوي الشأن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يجوز أيضاً للمحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليها، ومن ذلك ما ورد في الفقرة (١) من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي تنص على أنه: "١-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم

به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت أن الدعوى متعلقة بفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بموجب وثيقة الكفالة الموقعة في محافظة الأحساء -وفق مرفقات الدعوى- والجهة المدعى عليها بنك التنمية الاجتماعية (المقر الرئيس بمدينة الرياض)؛ عليه فإن الدعوى تكون مرفوعةً في مواجهة من لا صفة له؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها لإقامتها على غير ذي صفة، وبه تحكم وفق منطوقها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (١٩١٦) لعام ١٤٤٢هـ، المقامة من (...) ضد بنك التنمية الاجتماعية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنه صدر قرار مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ، ونص البند (خامساً) منه على ما يلي: "١- تكون مباشرة المحكمة الإدارية بمحافظة الأحساء وقضاتها لأعمالها بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢هـ. ٢-يُعمل بهذا القرار من ١٤٤٢/٧/٢هـ، وتستمر المحكمة الإدارية بالدمام بنظر الدعاوى والطلبات المقدمة لديها قبل هذا التاريخ"، وحيث إن الثابت

أن هذه الدعوى تم قيدها لدى المحكمة الإدارية بالدمام بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٠هـ، أي بعد مباشرة المحكمة الإدارية بالأحساء لأعمالها، وحيث إن مسائل الاختصاص ومنها الاختصاص المكاني تعتبر من النظام العام، والذي يجوز للمحكمة البت فيها من تلقاء نفسها دون دفع أو طلب، وحيث إن المختص مكانياً بنظر الدعوى هي المحكمة الإدارية بالأحساء، نظراً لتعلقها بفرع البنك بالأحساء.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى.